

REFORMA TRIBUTÁRIA DO CONSUMO



**REFORMA
TRIBUTÁRIA
DO CONSUMO**

Regimes Diferenciados e Regimes Específicos da CBS

José Fernando Hüning

28/07/2026



Regimes Diferenciados

Transportador autônomo de carga – TAC

- Pessoa física ou pessoa física optante pelo MEI
- Crédito presumido: percentual obtido pela relação entre o montante da CBS cobrada nas aquisições realizadas pelos TAC e o valor total dos serviços fornecidos.

Regimes Diferenciados

Transportador autônomo de carga – TAC

- Utilização do crédito presumido somente para dedução do valor a pagar da CBS
- Cooperativa de transportadores pode apropriar crédito presumido em relação a seus associados não contribuintes

Regimes Diferenciados

Resíduos destinados à reciclagem

- **Crédito presumido:** aquisição de resíduos sólidos de coletores incentivados.
- Coletores incentivados:
 - pessoas físicas
 - associações ou cooperativas de pessoas físicas
 - associações ou cooperativas de associações ou cooperativas

Regimes Diferenciados

Resíduos destinados à reciclagem

- Percentual de 7% (CBS) sobre o valor de aquisição
- Utilização somente para dedução da CBS devida
- Apropriação dos créditos presumidos condicionada:
 - emissão de documento fiscal de aquisição;
 - confirmação dos pagamentos.

Regimes Diferenciados

Bens móveis usados

- Bem que tenha sido fornecido a consumo final de pessoa física e tenha retornado à comercialização
- **Crédito presumido:** aquisições, para revenda, de bem móvel usado de pessoa física que não seja contribuinte ou que seja inscrita como MEI
- Utilização do crédito presumido somente para deduzir a CBS devida na revenda daquele bem móvel usado

Regimes Diferenciados

Bens móveis usados

Vinculação entre aquisição e revenda do bem móvel:

- Veículos automotores: RENAVAM
- Bens móveis com numeração ou sistema de rastreamento fornecido pelo fabricante
- Bens móveis sem controle individualizado: valor de aquisição arbitrado em 50% do valor da revenda

Regimes Diferenciados

Bens móveis usados

- Cálculo do crédito presumido: valor de aquisição multiplicado pelo percentual correspondente à alíquota referente ao bem móvel:
 - na data da aquisição (aquisições a partir de 2027); ou
 - na data da revenda (aquisições até 2026).
- Obrigatoriedade de emissão de documento fiscal de aquisição

Regimes Específicos

Transporte coletivo interestadual e intermunicipal

- Transporte ferroviário e hidroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano: alíquota reduzida em 100% (alíquota zero);
- Transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário intermunicipal e interestadual: alíquota reduzida em 40%.

Regimes Específicos

Transporte coletivo interestadual e intermunicipal

- Permitida apropriação de créditos de CBS nas aquisições de bens e serviços pelos fornecedores dos serviços de transporte.
- Utilização desses créditos para:
 - compensação de débitos de CBS;
 - ressarcimento.
- **Exceção:** aquisições de bens e serviços pelos fornecedores de serviços de transporte público coletivo de passageiros ferroviário e hidroviário de caráter **urbano, semiurbano e metropolitano**.

Regimes Específicos

Transporte coletivo interestadual e intermunicipal

- Permitidas apropriação e utilização de créditos de CBS pelo adquirente dos serviços de transporte.
- **Exceção:** apropriação e utilização de créditos de CBS por adquirentes de serviços de transporte público coletivo de passageiros ferroviário e hidroviário de caráter **urbano, semiurbano e metropolitano**.

Regimes Específicos

Transporte aéreo regional de passageiros e de carga

Transporte de **passageiros e de carga** com origem ou destino:

- na Amazônia Legal;
- em capitais regionais;
- em centros sub-regionais;
- em centros de zona; ou
- em centros locais,

Regimes Específicos

Transporte aéreo regional de passageiros e de carga

- **Amazônia Legal:** Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, partes do Mato Grosso e do Maranhão.
- **Metrópole:** Cidades de grande porte que polarizam o país ou macrorregiões, oferecendo serviços de alta complexidade e tecnologia. São 15 cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, etc.
- **Capitais regionais:** Centros urbanos com forte influência regional, atendendo cidades menores em áreas como saúde, educação e comércio. Ex.: Blumenau, Maceió, Palmas, João Pessoa, Uberaba, Londrina.

Regimes Específicos

Transporte aéreo regional de passageiros e de carga

- Alíquota reduzida em 40%
- Permitidas a apropriação e utilização de créditos nas aquisições de bens e serviços pelos fornecedores de transporte aéreo
- Permitidas a apropriação e utilização de créditos nas aquisições de serviços de transporte aéreo

Regimes Específicos

Tratados internacionais

Regime específico para tratados ou convenções internacionais internalizadas com disposições sobre tributação sobre consumo:

- seguirá os termos dos tratados ou convenções;
- Através de intercâmbio automático de informações com o MRE:
 - CNPJs e CPFs beneficiados;
 - Dados sobre o benefício (isenção/restituição);
 - Definição de valor mínimo/máximo;
 - Teto anual (razoabilidade/reciprocidade)
 - Tipos de mercadorias.

Regimes Específicos

Reembolso de missões diplomáticas

- Regime específico para **reembolso** da CBS destacada em notas fiscais em operações com bens e serviços relacionados:
 - às funções das missões diplomáticas e das repartições consulares; e
 - aos gastos pessoais de seus funcionários acreditados.
- Exigência de reciprocidade
- Através de intercâmbio automático de informações com o MRE, na forma determinada para os tratados internacionais
- Requerimento de reembolso.

Regimes Diferenciados da CBS

PROUNI

- Redução a zero da alíquota da CBS incidente sobre a receita de:
 - cursos de graduação; e
 - cursos sequenciais de formação específica (de curta duração);
- na proporção da ocupação efetiva das bolsas devidas no âmbito do Prouni.

Regimes Diferenciados da CBS

Regime automotivo

Extensão dos benefícios do:

- art. 11-C da Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997; e
- arts. 1º a 4º da Lei nº 9.826, de 23 de agosto de 1999

Regimes Diferenciados da CBS

Regime automotivo

Abrange:

- projetos de veículos eletrificados e à combustão aprovados até 31 de dezembro de 2024;
- novos projetos de veículos eletrificados, aprovados até 31 de dezembro de 2025, que ampliem ou reiniciem a produção em planta industrial;
- projetos de partes e peças de veículos eletrificados.

Regimes Diferenciados da CBS

Regime automotivo

- Créditos presumidos;
- Período de 2027 a 2032;
- Utilização somente na compensação com:
 - débitos da CBS **do estabelecimento beneficiado;**
 - débitos de outros tributos administrados pela RFB **do estabelecimento beneficiado;**
 - vedado o ressarcimento.

OBRIGADO!